

ในการเข้าเสนอราคาเพราะเสนอติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมการประมูลเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรในลักษณะที่เป็นการกีดกันเครื่องสูบน้ำที่ผลิตภายในประเทศ เกิดจากความสมัครใจและความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประมูลซื้อที่พิพาทโดยกำหนดคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับฉีดเครื่องจักรที่ติดตั้งพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ที่จัดซื้อว่าต้องผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย พิกากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๙/๒๕๖๐)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

เมื่อโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการต้องการผู้รับจ้างที่มีความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งมีความรู้ในการประมวลผลด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ การจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเชื่อมต่องานของหน่วยงานหนึ่งเข้ากับหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินโครงการ กรณีจึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เสนอราคาเป็นสำคัญ โดยความสามารถดังกล่าวได้จากผลงานที่เคยรับจ้างในลักษณะเดียวกันมาก่อน ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศสอบราคาจ้างทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจโดยมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างและมีผลงานประเภทเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี จึงมิได้เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่มีผลเป็นการกีดกันผู้ประกอบการบางรายและมีใช้กรณีที่มิเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน ๑ ระบบ โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ผลงานประเภทเดียวกันในวงเงิน ๙๙๔,๙๐๐ บาท) ผลงานไม่เกิน ๓ ปี ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ขอรับซองเสนอราคาดังกล่าว แต่ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นธรรม โดยขอให้ยกเลิกข้อกำหนดคุณสมบัติ



ผู้เสนอราคาที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงดำเนินการสอบราคาตามประกาศดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๑ ราย คือ บริษัท บ. และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับบริษัทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีผลงานได้เข้าร่วมการสอบราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดที่พิพาทและให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดี และเพื่อใช้วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ ประเมินสถานการณ์ทางกลยุทธ์ และกำหนดนโยบายเพื่อบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร โดยมีขอบเขตของงานจ้างเป็นการจัดทำระบบ ออกแบบ พัฒนาระบบ และจัดทำรูปแบบการนำเสนอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารในรูปแบบพร้อมใช้งานได้อย่างดีทั้ง Hardware และ Software ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเรื่องระบบงาน ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้งาน Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลเดิม และการพัฒนาทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ โดยมีรายละเอียดของการศึกษาวิเคราะห์และวางระบบตามการกำหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐานงานจ้างทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ และต้องดำเนินการส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่า งานจ้างวางระบบในคดีพิพาทผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิเคราะห์ การวางระบบ การจัดทำระบบหน้าจอ และต้องอาศัยผู้ร่วมงานจำนวนมากในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานระบบข้อมูลเดิมของทุกหน่วยงานในองค์กรของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งต้องออกแบบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ดังนั้น ผู้รับจ้างโครงการนี้จึงต้องมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ซึ่งมีใช้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาและขายไปเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ในการประมวลผลด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างน้อย การจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเชื่อมต่องานของหน่วยงานหนึ่งเข้ากับหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจดำเนินโครงการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ตั้งไว้ ประกอบกับรายการสั่งจ้าง



ตามเอกสารท้ายคำฟ้อง มีรายละเอียดในการดำเนินการทั้ง Hardware และ Software รวม ๑๓ หน้า ดังนั้น การจ้างงานของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องอาศัยความรู้ประกอบความสามารถของผู้เสนอราคา ซึ่งความสามารถดังกล่าวได้จากผลงานที่เคยรับจ้างในลักษณะเดียวกันมาก่อน โดยหน่วยงานผู้ว่าจ้างได้ยอมรับผลงานที่ว่าจ้างว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลำพังองค์ความรู้ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และระบบพื้นฐาน ผู้ขายโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีองค์ความรู้เช่นนี้เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีอยู่มากมาย แต่การว่าจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านดังกล่าวข้างต้น และผู้รับจ้างต้องเคยทำงานด้านนั้นมาก่อนจึงรู้ถึงวิธีการทำงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการจัดสรรข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดหาโปรแกรมศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์โครงการ อันจะทำให้ผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้ข้อมูลที่ผ่านมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ และใช้ได้ผลดีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ผลงานประเภทเดียวกันในวงเงิน ๙๗๔,๗๐๐ บาท) ผลงานไม่เกิน ๓ ปี มิได้เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่มีผลเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐๐/๒๕๖๐)

เมื่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมาก ต้องการบริหารจัดการงานจัดเก็บข้อมูลการเรียนการสอนและการจัดระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบ Cloud Computing ว่าต้องเป็นผู้มีผลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคาครั้งนี้ โดยเป็นผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอายุผลงานไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาครั้งนี้ และเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย



ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ จึงมีเหตุผลสมควรเพื่อคัดกรองให้ได้ผู้เช่าเสนอราคาที่มีความน่าเชื่อถือ อันเป็น หลักประกันในการทำงานว่าจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาและไม่กระทบต่อ การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยและเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ แต่เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนา สารสนเทศในรูปแบบ Cloud Computing ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และ/หรือที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคาครั้งนี้ โดยเป็น ผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอายุผลงานไม่เกิน ๓ ปี นับจาก วันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นขอเสนอการประกวดราคาครั้งนี้ และเป็นผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย เชื่อถือ และกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีผลงานในการเข้าร่วม ประกวดราคา อีกทั้งราคาขายเอกสารประกวดราคาเป็นราคาที่สูงเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาขายเอกสาร ประกวดราคาให้มีความเหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง^๒ และข้อ ๕^๓ รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง^๔ ข้อ ๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง^๕ และข้อ ๔๔ วรรคสาม^๖ แล้วเห็นว่า ระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และโดยที่การพัฒนากระบวนการเทศเป็นงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีนักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่จำนวนมาก การบริหารจัดการงานจัดเก็บข้อมูล

^{๒-๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ การใช้บังคับ

ให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น

นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น

^{๔-๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุด้วยระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทำเป็นประกาศ และมีสาระสำคัญดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดระบบการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน ตั้งแต่การจัดการเรียน การสอน การประเมินความรู้ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและอาจารย์ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ ระบบงานสารสนเทศในรูปแบบ Cloud Computing ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คุ่มค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดจ้าง จึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องเป็นผู้มีผลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ งานลักษณะเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีในครั้งนี้ และเนื่องจากการพัฒนา สารสนเทศในรูปแบบ Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ผู้เข้าเสนอราคาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงภาระงาน ที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้มิใช่ เป็นเพียงการจัดซื้อครุภัณฑ์เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับมูลค่า ของผลงานไว้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือกำหนด มูลค่าของผลงานไว้ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินในการจัดหา เพื่อคัดกรองให้ผู้เข้าเสนอราคา เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นหลักประกันในการทำงานว่าจะสามารถปฏิบัติภาระงานได้ ตามสัญญาและไม่กระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนการกำหนดให้มีอายุผลงานไม่เกิน ๓ ปี นั้น ก็ด้วยเหตุที่การพัฒนาเทคโนโลยีต้องการ ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลงานที่นำมาแสดง จึงควรเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงชอบที่จะพิจารณาจัดจ้างจากผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร การจัดจ้างจากผู้ประกอบกิจการ ที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ ย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งผลงาน ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ หรือได้ใช้ระบบงานสารสนเทศดังกล่าว ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร จึงไม่อาจถือได้ว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาของ ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลให้รับฟังได้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวจึงไม่ใช่การกีดกันและไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันจะเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๖๑)



๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้วยการพัสดุ เอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเผยแพร่กำหนดให้ครบถ้วน โดยจะอ้างว่าได้ถือปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดในร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วไม่ได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอเสนอราคาโดยไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ครบถ้วนตามที่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคากำหนด ทั้งที่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี จึงถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา อันเป็นกรณีที่ไม่อาจผ่อนปรนได้ การที่ผู้มีอำนาจมีคำสั่งไม่รับคำเสนอรับจ้างของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นขอเสนอด้านเทคนิค จำนวนสี่รายรวมทั้งบริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกวดราคาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาทั้งสี่รายแสดงเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอราคา แต่ผู้เสนอราคารายหนึ่งได้มีหนังสือขอให้ประธานกรรมการประกวดราคา



พิจารณาบททวนเอกสารคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาอีกครั้ง หลังจากนั้น คณะกรรมการประกวดราคาได้เสนอผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันผลการพิจารณาเดิม โดยชี้แจงเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ส่งเอกสารที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญแนบรายการตามเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน อันได้แก่ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการส่งไม่รับคำเสนอรับจ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบและเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเสนอราคาตามประกาศประกวดราคา ที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่ประกาศประกวดราคานับดังกล่าว ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างกำหนดให้ครบถ้วน โดยจะอ้างว่าได้ถือปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดในร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วไม่ได้ เนื่องจากรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับไปในวันที่มาติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ถือเป็นเอกสารที่กำหนดเงื่อนไขสำคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาโดยไม่ได้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๗ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และขาดเอกสารตามข้อ ๑.๔ ข้อ ๓.๑ (๑) (ข) ข้อ ๓.๑ (๓) ข้อ ๓.๒ (๔) และไม่กรอกข้อความข้อ ๗ ในแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



ข้อ ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๑ (๑) (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ ๓.๑ (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคำให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมคำ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร่วมคำ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคำฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนา หนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมคำฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ข้อ ๓.๒ (๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขในการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาให้ชัดเจน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจึงมีอาจพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๕๐ (๑)^๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าคุณสมบัติ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ เป็นอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยตรง ไม่ว่าจะ มีผู้ร้องเรียนหรือมีการทักท้วงมาหรือไม่ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำเสนอรับจ้างของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ในการเสนอราคา จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔๑/๒๕๖๐)

^๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุดตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงท่อระบายน้ำ และผิวจราจรของเทศบาลกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะประมูลจ้างไว้อย่างชัดเจนว่าประสงค์จะปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเส้นเดิมและบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประกอบกับเอกสารประมูลจ้างได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง จึงเป็นการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็นที่เข้าใจได้ทันทีว่า ผู้เสนอราคาต้องมีผลงาน ทั้งในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงถนน และโดยที่โครงการตามประกาศประมูลจ้างครั้งนี้เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูง รวมทั้งมีสัดส่วนค่างานสูงทั้งการก่อสร้างท่อระบายน้ำและการก่อสร้างผิวจราจร จึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานและประสบการณ์ในงานก่อสร้างปรับปรุง ทั้งสองรายการอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานเพียงงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ แม้จะมีมูลค่างาน ตามที่กำหนด แต่เมื่อไม่มีเอกสารแสดงผลงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซึ่งเป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมูลจ้าง กรณีจึงเป็น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประมูลจ้าง การที่เทศบาลมีคำสั่งไม่ให้ ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกเนื่องจากเอกสารแสดงผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็น คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเส้นเดิม โดยมีเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีเชื่อถือ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อซอง เอกสารการประมูลจ้างดังกล่าวและยื่นเอกสารพร้อมหลักประกันซอง แต่คณะกรรมการ ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา เนื่องจากผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ ประมูลจ้าง โดยมีผลงานการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลงานการก่อสร้าง ผิวจราจร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ให้ความเห็นไว้ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร (กwp) ๑๓๐๔/๓๙๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๐ ว่า การพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะเข้าประกวดราคาของทางราชการ ซึ่งใช้ข้อความว่า ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า...บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับจ้างที่มีผลงานและมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลงานที่ผู้ฟ้องคดียื่นมาเป็นงานรับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถึง ๗ แห่ง มากกว่างานท่อระบายน้ำที่จะก่อสร้างในครั้งนี้ และก่อนหน้าการประมูลจ้างครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าและผิวจราจรถนนร่มเกล้า ซึ่งมีลักษณะงานเหมือนกับงานจ้างในครั้งนี้ รวมทั้งมีประธานกรรมการดำเนินการประมูลจ้างคนเดียวกัน ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารประมูลการจ้างโดยเสนอผลงานเฉพาะท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียวและเป็นผู้ประมูลได้ การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในครั้งนี้จึงเป็นการพิจารณางานที่มีลักษณะเดียวกันโดยใช้สองมาตรฐาน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ยกเลิกการประมูลจ้างที่พิพาท และให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชำระค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อซองประกวดราคา และค่าหลักประกันซองพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างที่พิพาทด้วยการยื่นหนังสือรับรองผลงานการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๗ แห่ง มูลค่างาน ๑๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งออกโดยสำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเอกสารแสดงคุณสมบัติในการเข้าประกวดราคา แต่เมื่อประกาศประมูลจ้างในครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่จะประมูลจ้างไว้อย่างชัดเจนว่า ประสงค์จะปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียงและบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่องเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประกอบกับเอกสารประมูลจ้างได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อกำหนดตามประกาศและเอกสารประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจได้ทันทีว่า ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานทั้งในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ และในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตมาแล้วทั้งสองรายการ โดยมีมูลค่างานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น



แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นหนังสือรับรองผลงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำจำนวน ๗ แห่ง ซึ่งมีมูลค่างาน ๑๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อเป็นผลงานการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียว หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามประกาศและเอกสารประมูลจ้าง นอกจากนี้ โครงการพิพาทเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงและมีสัดส่วนค่างานสูง ทั้งการก่อสร้างท่อระบายน้ำและการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จึงจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานและประสบการณ์ในงานก่อสร้างปรับปรุงงานทั้งสองรายการดังกล่าวอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันทั้งสองด้าน คือ งานก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำกับงานก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซึ่งผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการที่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างที่แสดงผลงานทั้งการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกจำนวน ๕ ราย จากจำนวนผู้คำที่ยื่นเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด ๘ ราย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และผลงานทั้งงานท่อระบายน้ำและถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แต่หน่วยงานที่ว่าจ้างออกใบรับรองให้โดยคลาดเคลื่อนว่าเป็นผลงานด้านท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียว ก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเองที่มีได้แจ้งให้หน่วยงานดังที่กล่าวอ้างแก้ไขเอกสารรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องเพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อไป และเมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารแสดงผลงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซึ่งเป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมูลจ้างโดยชัดแจ้ง กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้าง อีกทั้งไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ที่จะต้องเรียกผู้ฟ้องคดีมาสอบถามหรือให้ส่งเอกสารชี้แจงใด ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการคัดเลือกเนื่องจากเอกสารแสดงผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๕/๒๕๖๑)

ในการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมตีเส้นจราจรของเทศบาล เมื่อสาระสำคัญของการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของเอกชน



ที่เทศบาลเชื่อถือ มุ่งเน้นที่การเคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องแยกแตกต่างกันว่าเป็นผู้มีผลงานกับราชการหรือหน่วยงานของรัฐประเภทใด ดังนั้น แม้กฎเกณฑ์ว่าด้วยการพัสดุจะกำหนดนิยามศัพท์คำว่า “ส่วนราชการ” กับคำว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” แยกออกไว้เป็นคนละคำ แต่ก็ยังเป็นเพียงเพราะเหตุผลทางการบริหารภายใต้หลักการบังคับบัญชาและหลักการกำกับดูแล การแปลความข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีผลงานจึงต้องแปลความตามความหมายที่แท้จริงว่า สามารถอ้างผลงานที่เคยเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นประมูลจ้างโดยมีหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยสำนักทางหลวง แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ด้วยเหตุผลว่าสำนักทางหลวงที่ออกหนังสือรับรองผลงานให้กับผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นส่วนการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาเป็นผลงานคนละประเภทกับผลงานที่กำหนดตามประกาศประมูลจ้าง อันถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศประมูลจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการคัดเลือกเข้าประมูลงานจ้างดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมตีเส้นจราจรถนนโฉลกรัฐด้วยวิธี Pavement In place/recycling โดยมีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๔๑,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของเอกชนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อถือ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างดังกล่าวโดยมีหนังสือรับรองผลงานของสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างลาดยางทางหลวง เสนอเป็นผลงานก่อสร้าง แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมตีเส้นจราจรถนนโฉลกรัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ที่ออกหนังสือ



รับรองผลงานให้กับผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามที่เอกสารประมูลจ้างกำหนด ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ส่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท ข้อ ๒.๕ ซึ่งระบุข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในด้านการมีผลงาน เห็นได้ว่าเป็นการระบุข้อความตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างแบบทำระยะเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๒.๔ ที่มีข้อความว่า “ผู้เสนอราคา... และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มิฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่... เชื่อถือ” ซึ่งแม้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จะเขียนคำว่า “ส่วนราชการ” กับ “หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” โดยไม่เว้นวรรคตอนก็ตาม แต่ก็ต้องแปลความตามความหมายที่แท้จริงว่า สามารถอ้างผลงานที่เคยเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการซึ่งมิใช่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ และแม้ข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จะได้กำหนดนิยามศัพท์คำว่า

^๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มิฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



“ส่วนราชการ” กับคำว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” แยกออกไว้เป็นคนละคำ แต่ก็ด้วยเหตุผลเพียงเพราะการกำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารในราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งมีอำนาจกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับแก่ราชการบริหารส่วนกลางเท่านั้น โดยกำหนดขึ้นเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ส่วนอีกกรณีหนึ่งได้กำหนดขึ้นโดยกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารในราชการบริหารส่วนกลางในฐานะองค์กรกำกับดูแลราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ใช้บังคับแก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่มีอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักการบังคับบัญชาเช่นเดียวกับราชการบริหารส่วนกลาง แต่ยังคงอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแล โดยกำหนดขึ้นเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ การกำหนดแยกนิยามศัพท์ออกเป็นคนละคำดังกล่าว จึงไม่ได้หมายถึงการมีกฎเกณฑ์เฉพาะของแต่ละส่วนแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ต้องให้เป็นผู้มีผลงานนั้น ย่อมไม่มีเหตุผลที่ต้องแยกแตกต่างกันว่า เป็นผู้มีผลงานกับราชการหรือหน่วยงานของรัฐประเภทใด เพราะสาระสำคัญของการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ ดังที่ข้อ ๒.๔ ของตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ก็ได้รับข้อความให้ครอบคลุมหน่วยงานประเภทต่าง ๆ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติว่าเพราะ “ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายถึงแต่เพียงเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อถือ และไม่มีส่วนใดระบุให้หมายถึงส่วนราชการอื่นที่มีใช้ราชการส่วนท้องถิ่น หนังสือรับรองผลงานที่เคยทำกับสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งมีใช้ราชการส่วนท้องถิ่นจึงใช้ไม่ได้” นั้น จึงไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่างานที่ผู้ฟ้องคดีเคยทำให้กับสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) นั้น เป็นงานลาดยาง แต่งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประมูลจ้างในครั้งนี้ เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง โดยระบุวิธีการที่ใช้ด้วยว่า เป็นการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In place/recycling ซึ่งตามมาตรฐานของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม วิธีการ Pavement In place/recycling หมายถึงการนำวัสดุจากชั้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยให้มีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานที่ ทล.-ม ๒๑๓/๒๕๔๓ และอาจจะเพิ่มเติมวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาด คละและเพิ่มปริมาณ เช่น หิน ทราย เป็นต้น และวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว แอสฟัลท์ เป็นต้น ซึ่งในการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิมดังกล่าว ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดไว้เฉพาะเจาะจงว่า ให้กระทำ



ในที่ (In place) คือ ณ สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร มิใช่กระทำที่โรงงาน (Central Plant) นอกจากนั้น ตามหนังสือของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือรับรองผลงานที่สำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ออกให้กับผู้ฟ้องคดีชอบแล้ว ก็ปรากฏข้อความยืนยันไว้ในส่วนท้ายของหนังสือว่า ผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผลงานคนละประเภทกันกับงานตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเห็นได้ว่าวิธีการ Pavement In place/recycling เป็นวิธีการเฉพาะ อันถือว่าเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของงานจ้างครั้งนี้ เมื่อผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาเป็นผลงานคนละประเภทกับผลงานที่กำหนดตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้เข้าประมูลจ้างก่อสร้างที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลประการนี้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๖/๒๕๖๑)

๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคากำหนดให้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องระบุจำนวนเงินที่เสนอราคาในใบเสนอราคาให้ชัดเจนและตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ หากผู้เสนอราคาไม่เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีดุลพินิจที่จะเรียกให้ผู้เสนอราคามาชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันการเสนอราคาได้ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาระบุตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันในใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นไว้โดยถือเอาตัวหนังสือเป็นราคาที่ตรงตามเจตนาของผู้เสนอราคาเป็นสำคัญได้ ทั้งนี้ แม้ราคาที่ระบุเป็นตัวหนังสือดังกล่าวจะไม่ตรงกับราคาตามเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่สูงรวมราคาก่อสร้างก็ตาม ก็ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการเสนอราคา เนื่องจากเอกสารประกอบใบเสนอราคาไม่มีผลเป็นการผูกพันให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามจำนวน



ค่าก่อสร้างที่ประเมินได้แต่อย่างใด และเมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เรียกให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอราคาซึ่งมีการให้ถ้อยคำยืนยันราคาตามที่เสนอเป็นตัวหนังสือในใบเสนอราคา เมื่อราคาดังกล่าวเป็นราคาต่ำสุด การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาใช้ดุลพินิจรับพิจารณาใบเสนอราคาแล้วพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการสอบราคา และต่อมาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เสนอราคารายดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าจำปี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้อัด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยผู้ยื่นซองเสนอราคารวม ๔ ราย ผลการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาตามใบเสนอราคา ดังนี้ ๑) ร้าน น. โดยผู้ฟ้องคดี เสนอราคา ๑,๗๗๖,๙๙๐ บาท ๒) นาย อ. เสนอราคา ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เสนอราคา ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท แต่เขียนตัวหนังสือเป็น “หนึ่งล้านเจ็ดแสน” และ ๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เสนอราคา ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เป็นผู้ชนะการสอบราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยเงื่อนไขการยื่นซองสอบราคา เนื่องจากใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เขียนตัวหนังสือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะพิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ชนะการสอบราคา และให้ยกเลิกการสอบราคา รวมทั้งให้ดำเนินการสอบราคาครั้งนี้ใหม่เพื่อความยุติธรรมแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้... (๗) แบบใบเสนอราคา โดยกำหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกำกับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ และวรรคสอง ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กำหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย ประกอบกับเอกสารสอบราคาจ้าง



ที่พิพาท ข้อ ๔ กำหนดว่า การยื่นซองสอบราคา ข้อ ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง ข้อ ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

จากบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุจำนวนเงินที่เสนอราคาในใบเสนอราคาให้ชัดเจนและตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ หากผู้เสนอราคาไม่เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว เช่น ระบุจำนวนเงินเฉพาะตัวเลขโดยไม่กรอกตัวหนังสือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการายนั้นได้ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยให้เรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันการเสนอราคาได้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เสนอราคาโดยเขียนจำนวนเงินเป็นตัวเลข ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท แต่เขียนตัวหนังสือเป็น “หนึ่งล้านเจ็ดแสน” ส่วนแบบใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างซึ่งเป็นเอกสารประกอบใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ได้เขียนสรุปรวมค่าก่อสร้างไว้เป็นตัวเลขเป็นเงิน ๑,๘๒๕,๕๔๑.๒๖ บาท แต่ปรับลดยอดเหลือเพียง (พร้อมป้ายโครงการ) เป็นตัวเลขเป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท และเขียนเป็นหนังสือว่า “หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท” กรณีจึงเป็นการระบุตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันตามข้อ ๔.๒ ของเอกสารสอบราคาจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ได้ โดยให้ถือเอาตัวหนังสือที่ผู้เสนอการาระบุเป็นราคาที่ตรงตามเจตนาของผู้เสนอราคาเป็นสำคัญ การระบุตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันในใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ย่อมไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการเสนอราคาแต่อย่างใด เนื่องจากราคาที่หน่วยงานของรัฐจะรับไว้พิจารณาได้จะถือราคาที่ผู้เสนอการาระบุไว้ในแบบใบเสนอราคาเป็นสำคัญ เอกสารประกอบใบเสนอราคา que สรุปรวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเพียงเอกสารที่ใช้ประกอบในการเสนอราคาและไม่มีผลเป็นการ



ผูกพันให้ต้องเสนอราคาตามจำนวนค่าก่อสร้างที่ประเมินได้ ผู้เสนอราคาสามารถเปลี่ยนแปลงราคางานก่อสร้างได้เสมอก่อนที่จะมีการยื่นใบเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ระบุดัตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันในใบเสนอราคา ยังแต่จะเป็นผลเสีย ทำให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาอาจใช้ดุลพินิจไม่รับพิจารณาราคาเสียด้วยซ้ำ ประกอบกับ เพื่อให้ทราบเจตนาที่แท้จริงของผู้เสนอราคาและเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการพิจารณาราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงดำเนินการเรียกให้หุ้นส่วน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอราคาดังกล่าว ซึ่งได้ให้ถ้อยคำ ยืนยันว่ามีความประสงค์เสนอราคา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และยินดีลดราคาให้อีก ๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาใช้ดุลพินิจรับพิจารณาใบเสนอราคาพร้อมเอกสาร ประกอบของผู้เสนอราคารวม ๔ ราย แล้วพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ได้รับการคัดเลือก ให้ทำสัญญาจ้างโครงการไฟฟ้า ย่อมเป็นธรรมต่อผู้เสนอราคารายอื่นและทางราชการก็ได้รับ ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบตามเอกสารสอบราคาจ้างและระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมติให้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๕๖๐/๒๕๖๑)

๓.๒.๒ การไม่อนุมติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. การจัดทำสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคามีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำรองลงมาจากราคาที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเข้ามาทำข้อผูกพันในการจัดซื้อพัสดุ แม้จะถือเป็นการทำค่านองรับค่านองซึ่งก็คือใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายดังกล่าว อันมีผลทำให้ผู้เสนอราคารายนี้มีความผูกพันตามที่ได้ให้ค่านองไว้โดยต้องเข้ามาทำสัญญาเพื่อซื้อขายพัสดุกับหน่วยงานปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาก็ตาม แต่เมื่อในการดำเนินการส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งข้างต้น กรณีย่อมถือได้ว่าค่านองของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคายังมิได้ไปถึงผู้เสนอราคาค่านองดังกล่าวจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายหรือมีผลผูกพันให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม และไม่มีผลผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากส่วนต่างของราคาที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาต้องซื้อพัสดุกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาซื้อหินใหญ่ โดยมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด จำนวน ๔ ราย รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศให้นาย ฐ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นผู้ชนะการสอบราคาและได้ออกใบสั่งซื้อให้กับนาย ฐ. แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้แทนของนาย ฐ. มารับใบสั่งซื้อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งยกเลิกการรับราคาผู้เสนอราคาต่ำสุด หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำรองลงมาเพื่อให้เข้ามาทำข้อผูกพันในการซื้อหินใหญ่กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการส่งหนังสือดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีจึงมีเพียงห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ที่เข้าพบเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงรับราคาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าที่นาย ฐ. เสนอไว้เป็นเงินจำนวน ๒๖,๙๖๙ บาท และสูงกว่าราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอไว้เป็นเงินจำนวน ๑๗,๙๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้ามาทำสัญญาในวันเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอไว้ เป็นเงินจำนวน ๑๗,๙๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี

